主題精選：調處 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 訴訟外紛爭解決機制（ADR）
發布日期: 2023-08-01
內文
在地政相關法規如：土地登記規則第57條第3項（登記申請被駁回）、地籍測量實施規則第201-
3條（地籍圖重測更正之異議）、第221條（再鑑界仍有異議）等，都有提到所謂「訴訟外紛爭
解決機制」，其概念為何呢？今日專欄為各位簡要整理與說明。
• 一、意義
訴訟外紛爭解決機制（Alternative Dispute Resolution, 簡稱ADR）是對於民眾私權爭執之處
理，除法院訴訟以外，如「調處」、「調解」、「仲裁」等解決糾紛之方式。
• 二、分類
• (一) 調處：依土地法，直轄市或縣（市）地政機關設不動產糾紛調處委員，聘請地政、營
建、法律及地方公正人士為調處委員，以處理本法不動產之糾紛。
• (二) 調解：由公正第三方之調解委員進行糾紛協調，使雙方當事人相互讓步，尋求當事人都
可接受的解決方案，可分為法院的調解，以及非法院的調解（依鄉鎮市調解條例由鄉鎮市調解
委員會進行）。
• (三) 仲裁：基於私法自治原則，依仲裁法規定，由中立的第三方為仲裁人，對紛爭進行裁決
並拘束雙方當事人。
• 三、比較
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下